

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2명	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	15,061,000원
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 ○○○○○부, □□□)	처분요구일자	2017.05.11.	회신기일	2017.06.10. 2017.08.10.

○○처 ○○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 재정상 회수)

제 목 재난취약지구 정비사업 과다 설계변경 및 안전관리비 정산 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황[프로그램 병행실시 현황]

(단위: 천원)

공 사 명	공사기간	계약금액	과다반영액	계약업체	비고
2016년 □□□ 재난취약지구 정비사업	2016.07.20. ~ 2016.11.16.	686,585	15,061	***** (주)	

2. 지적내용

- 「예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)」 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성 시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며,
- 공단 「공사업무집행 규칙」 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계 변경을 하여야 함
- 건설공사의 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등)에 따라 계상(計上)하여 집행하여야 하며 수급인 또는 자체사업을 하는 자는 그 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용하여서는 안 됨

○ 또한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2014-37호, 2014.10.22.)」 제7조(사용기준) 및 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따르면 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 각 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 하고, 발주자는 수급인이 법 제30조제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음

- □□□국립공원사무소에서는 2016.07.20. ○○○○○○(주)와 '2016년 □□□ 재난취약지구 정비사업'을 계약 체결하여 공사를 추진하는 과정에서 ①설계변경 시 단가 산출 오류(터파기와 되메우기는 기존단가가 있음에도 신규단가 반영, 잔토처리는 건설기계를 사용하고 있었음에도 모두 인력 처리한 것으로 반영), ②장관비계 수량 산출 오류(당초 : 옹벽 h=2.6m → 변경 : h=2.1m), ③산업안전보건관리비 집행 부적정(시공에 직접 참여하여 노무자 46인을 안전관리 인건비로 청구)으로 인해 공사비가 과다 반영되었음에도 불구하고 감사일 현재까지 설계 변경 및 정산 처리 없이 준공 처리되어 총 15,061,000원을 과다 집행한 사실이 있음



3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	계약업무	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	시설업무	□□□국립공원사무소	○○	

○ 재정상 회수(장기조치: 3개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 공사비가 과다 반영되었음에도 정산 처리 없이 준공 처리된 15,061,000원 회수 조치